

주 의 요 구

1. 제 목 : 수의계약 부적정
2. 관계기관 : ☆☆☆☆, ♠♠♠♠, ■■■■■■
3. 내 용

가. 업무개요

우리 공단은 계약의 목적, 성질, 규모 등을 고려하여 경쟁입찰 또는 수의계약을 법령과 기업형태에 따른 특례 규정을 준수하며 물품구매, 공사, 용역계약을 추진하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

공공기관은 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」(이하 ‘판로지원법’) 제7조(경쟁제품의 계약방법)에 따라 중소기업자 간 경쟁제품을 구매할 경우 반드시 중소기업자 간 경쟁방식으로 조달계약을 체결하여야 하며, 같은 법 시행령 제10조에 따라 1천만 원 이상의 수의계약 체결 시에는 계약대상 업체의 직접생산 여부를 확인하고 직접생산증명서를 검증하는 절차를 준수하여야 합니다.

아울러 「건설산업기본법」 제9조(건설업 등록 등) 및 같은 법 시행령 제8조(경미한 건설공사)에 따르면 공사예정금액이 xxxx만원 이상인 전문공사는 국토교통부에 등록된 해당 업종의 등록업체만이 시공할 수 있으며, 같은 법 시행령 제7조(건설업의 업종 및 업무내용 등)에서는 실내건축공사업 및 시설물유지관리업의 업무범위를 [표 1]과 같이 규정하고 있고, 각 소속기구에서는 공사예정금액이 xxxx만원 이상인 공사계약을 추진할 경우, 같은 법 시행령 별표 1의 업종 구분을 확인하여 공사 범위에 적합한 등록업체와 계약을 체결하여야 합니다.

[표 1] 전문건설업 업종별 업무내용

구분	건설업종	업무내용	비고
전문 공사 업종	실내건축 공사업	· 건축물의 내부를 용도와 기능에 맞게 건설하는 실내 건축 및 목재구조물 등을 설치하는 공사	· 실내공간의 구조체 제작 및 마감공사, 목재 등을 사용한 칸막이 공사, 목재 구조물·공작물 등을 축조 혹은 장치하는 공사 등
	시설물유지 관리업	· 시설물의 완공 이후 그 기능을 보전하고 이용자의 편의와 안전을 높이기 위하여 시설물에 대하여 일상적으로 점검·정비하고 개량·보수·보강하는 공사	· 건축물의 경우 증축·개축·재축 및 대수선 공사 제외 · 건축물을 제외한 그 밖의 시설물의 경우 증설·확장공사 및 주요구조부를 해체한 후 보수·보강 및 변경하는 공사 제외 · 전문건설업종 중 1개 업종의 업무내용만으로 행하여지는 건축물의 개량·보수·보강공사 제외

한편 공단 「계약사무규정시행세칙」 제4조(견적서 제출업체의 선정)부터 제6조(견적서의 청구)까지의 규정에 따라 입찰 외의 계약을 체결할 경우에는 xx인 이상의 업체로부터 견적서를 청구하여야 하며 부득이한 경우 xx인 견적서에 의하더라도 가격조사를 반드시 실시하여 예산낭비를 방지하여야 하고, 견적서에는 품목별 단가 및 필요 시 규격서를 첨부하여 가격 검토가 가능하도록 하여야 합니다.

또한, 공단 「계약사무규정」 제94조(하자보수보증금)에 따라 공사의 도급계약을 체결하는 경우에는 계약상대자로 하여금 하자보수를 위한 보증금을 계약금액의 xx퍼센트 이상 xx퍼센트 이하로 납부하게 하여야 하며 준공검사 후에는 하자보수 보증금 또는 하자이행보증서를 청구하여 공사 후 하자 발생에 대비하고 동 규정 제95조 및 제96조에 따른 보증금의 사용 및 반환 절차를 준수하여야 합니다.

따라서 각 소속기구는 관련 법령과 공단 내부규정에 따라 계약방식을 적정하게 적용하고 견적 및 보증 절차를 철저히 이행함으로써 예산의 효율적 집행과 계약의 투명성을 확보하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

1) 중소기업자 간 경쟁제품 계약에 관한 사항

그런데 2025년 ○○○○○ 종합감사 시 수의계약 체결실태를 점검한 결과, 䄠

■■■■■은 「중소벤처기업부장관 고시에 의한 중소기업자 간 경쟁제품」인 침대 매트리스(물품분류번호 XXXXXXXXX)에 대한 구매 계약을 체결하면서 [표 2]와 같이 직접생산증명서를 보유하지 않은 특정 업체와 수의계약을 체결한 사실이 확인되었습니다.

[표 2] 중소기업경쟁제품 관련 부적정 계약 현황

(단위: 천원, 부가세포함)

구 분	건 명	계약방법	계약금액	계약일자	계약업체	비 고

* 합계 x천만원 이상 제품

2) 전문공사 미등록 업체와의 계약에 관한 사항

그리고 ♠♠♠♠에서는 실내건축공사(전문공사)에 대한 공사 계약을 체결하면서 [표 3]과 같이 실내건축공사(전문공사) 계약을 체결함에 있어 해당 전문공사 건설업 업종에 등록되지 않은 업체와 수의계약을 체결한 사실이 확인되었습니다.

[표 3] 전문공사 미등록 업체와의 계약 현황

(단위: 천원, 부가세포함)

구 분	계약건명	계약방법	계약금액	계약업체	비 고

* 합계 x천만원 이상 제품

3) 견적서 징구 및 가격조사에 관한 사항

아울러 ☆☆☆☆, ♠♠♠♠에서는 [표 4]와 같이 견적서를 징구하지 않거나, x인 업체로부터만 견적서를 제출받았으며, 제품 규격서 등 참고자료가 부족한 상태에서 수의계약을 체결한 사실이 확인되었습니다.

[표 4] 견적서 징구 부적정 현황

(단위: 천원, 부가세포함)

구 분	계약건명	계약방법	계약금액	계약업체	비 고

4) 하자보수보증금(증권) 징구에 관한 사항

또한, ■■■■■의 하자보수보증금 납부 여부를 확인한 결과, [표 5]와 같이 공사계약 대금지급 시 하자보수 보증금(증권) 징구를 누락한 사실을 확인하였습니다.

[표 5] 하자보수보증금(증권) 미징구 내역

(단위: 천원)

구 분	계약일자	계약건명	계약금액	미징구 내역

4. 관계기관 의견

☆☆☆☆, ♠♠♠♠, ■■■■■에서는 감사 결과를 그대로 수용하였으며, 감사 결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ▷▷▷▷는

- 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다. (주의)